

Nr. 140 Vertrauliche Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes. 15. April 1935

R 43 II/135, Bl. 4–5 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913² enthält mehrere Bestimmungen, nach denen unter gewissen Voraussetzungen Anträgen auf Einbürgerung stattgegeben werden *muß*. Es sind dies die Einbürgerungsanträge

– 1.

der Witwe oder geschiedenen Ehefrau eines Ausländers, die zur Zeit ihrer Eheschließung die Reichsangehörigkeit besaß (§10),

– 2.

eines ehemaligen Reichsdeutschen, der als Minderjähriger die Reichsangehörigkeit durch Entlassung verloren hat (§ 11),

– 3.

eines Ausländers, der mindestens 1 Jahr wie ein Deutscher im Heere oder in der Marine aktiv gedient hat (§ 12),

– 4.

eines mit einem Dienst Einkommen aus der Reichskasse im Reichsdienst angestellten Ausländers, der seinen dienstlichen Wohnsitz im Auslande hat (§§ 15 Abs. 2 und 34),

– 5.

eines ehemaligen Reichsdeutschen, der ohne eigenes Verschulden durch Verletzung der Wehrpflicht die Staatsangehörigkeit verloren hat (§ 26 Abs. 3 Satz 2),

– 6.

eines ehemaligen Reichsdeutschen, der nach früherem Staatsangehörigkeitsrecht die Reichsangehörigkeit durch 10jährigen Aufenthalt im Auslande verloren hat (§ 31),

– 7.

eines ehemaligen Reichsdeutschen, der ohne eigenes Verschulden durch Verletzung der Wehrpflicht auf Grund der Übergangsbestimmungen des § 32 die Reichsangehörigkeit verloren hat (§ 32 Abs. 3).

Gegen die Ablehnung der Anträge ist (mit Ausnahme des Falles unter Nr. 5) nach § 40 des Gesetzes der Rekurs zulässig.

Dieser Rechtszustand steht im Gegensatz zu den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates und den Bedürfnissen des Reichsvolkes. Die Verleihung der Staatsangehörigkeit (Einbürgerung) ist eines der wesentlichsten Hoheitsrechte des Staates. In seiner Ausübung darf der Staat nicht durch bindende Verpflichtungen zur Berücksichtigung privater Wünsche gehemmt sein. Die Entscheidung darüber, ob einem Ausländer die Ehre der Aufnahme in die Gemeinschaft des Reichsvolkes erwiesen werden kann, muß allein und ausschließlich dem staatlichen, nur von staatspolitischen Gesichtspunkten getragenen Ermessen Vorbehalten bleiben.

¹ KabVorl. des RIM, dem StSRk zur Verabschiedung im Umlaufweg zugeleitet; R 43 II/135, Bl. 2–5.

² Vom 22. 7. 13 (RGBl. S. 583).

Der gegenwärtige Rechtszustand verhindert insbesondere eine vollkommene Durchführung der nationalsozialistischen Grundsätze in der Einbürgerungspolitik des Reichs. Zwar soll nicht verkannt werden, daß jede der Vorschriften, die eine Verpflichtung zur Berücksichtigung von Einbürgerungsanträgen aussprechen, einen Tatbestand voraussetzt, der einen inneren Grund für die Erfüllung des Einbürgerungswunsches in sich birgt. Verfehlt ist es jedoch, gesetzlich festzulegen, daß dieser *eine*, oft lange Zeit zurückliegende Tatbestand den Erfolg des Antrages gewährleisten soll, gleichgültig, ob sonstige Umstände und Geschehnisse in der Person des Bewerbers gegeben sind, die einer Aufnahme in die Gemeinschaft des Reichsvolkes zwingend entgegenstehen. Nicht jede Person, bei der die Voraussetzungen einer der von oben angeführten Vorschriften erfüllt sind, stellt ohne weiteres einen erwünschten Bevölkerungszuwachs dar. Insbesondere bleibt ihre Eignung in rassischer oder erbgesundheitlicher Hinsicht oft ungeklärt. Dies führt in der Praxis zu unhaltbaren Folgen. So häufen sich neuerdings die Fälle, in denen Jüdinnen ehemals deutscher Staatsangehörigkeit, die sich in das östliche Ausland verheiratet haben, nach Scheidung der Ehe oder nach dem Tod des Ehemannes unter Berufung auf § 10 des Gesetzes ihre Einbürgerung begehren und durchsetzen. Seltener, aber im Einzelfall ebenso unvereinbar mit den Belangen von Volk und Staat sind die Einbürgerungsanträge erbkranker Frauen, die sich auf § 10 berufen können, sowie ein Teil der Anträge, denen die übrigen zur Abschaffung vorgeschlagenen Bestimmungen zur Seite stehen.

Der Gesetzentwurf will daher *alle* Vorschriften des Gesetzes, die in bestimmten Fällen die Verleihung der Reichsangehörigkeit auf Antrag anordnen oder die Ablehnung des Antrags untersagen, mit sofortiger Wirkung außer Kraft setzen. Über die vorliegenden und künftig eingehenden Anträge soll vom Zeitpunkte des Inkrafttretens des Gesetzes ab nach freiem pflichtmäßigem Ermessen unter Berücksichtigung *aller* für den Einzelfall bedeutsamen Umstände entschieden werden³.

Der Schutz, den die aufzuhebenden Vorschriften bieten sollten, wird für wirklich schutzwürdige Fälle dadurch erhalten werden, daß der berechtigte Inhalt der Bestimmungen in Verwaltungsrichtlinien für die Entscheidung über Einbürgerungsversuche aufgenommen wird.

Der Entwurf beschränkt sich *bewußt* auf diese eine Vorschrift. Es wird anerkannt, daß das Staatsangehörigkeitsrecht einer umfassenden Neuregelung bedarf⁴. Da dies jedoch einen längeren Zeitraum erfordert und nach politischen Gesichtspunkten besonders eingehend geprüft werden muß, andererseits die Bedürfnisse der täglichen Praxis eine alsbaldige Beseitigung der sogenannten „Einbürgerungs-*ansprüche*“ dringend erheischen, erscheint es geboten, diesen Punkt vorwegzunehmen⁵.

³ Der Entwurf bestand demgemäß aus nur drei Paragraphen. § 1 lautete: „Über die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit entscheiden die Einbürgerungsbehörden nach pflichtmäßigem Ermessen. Ein Anspruch auf Einbürgerung besteht nicht.“ § 2 setzte die oben zu Ziff. 1–7 genannten Paragraphen des Reichs- und StaatsangehörigkeitsG außer Kraft. § 3 zufolge trat das Gesetz mit dem Tag der Verkündung in Kraft.

⁴ In einem durch DNB Nr. 643 vom 27. 4. 35 wiedergegebenen Interview (Exemplar in: R 43 II/135, Bl. 7) kündigte Frick eine fundamentale Neufassung des Staatsangehörigkeitsrechts an und umriß sie wie folgt: „Das neue Staatsbürgerrecht wird einen schärferen Maßstab an jeden legen, der deutscher Staatsbürger ist oder werden will. Die Deutsche Staatsbürgerschaft wird in Zukunft nicht mehr allein durch die Geburt, durch einen gewöhnlichen Verwaltungsakt oder gar durch Zahlung einer Geldsumme erworben werden können, wie dies früher der Fall war, wo man die Staatsbürgerschaft etwa so wie die Mitgliedschaft eines Vereins erwerben konnte. Die Deutsche Staatsbürgerschaft wird nach dem Willen des Führers das höchste Recht, und der Staatsbürgerbrief wird die wertvollste Urkunde sein, die ein Deutscher in seinem Leben erwerben kann. [...] Die Deutsche Staatsbürgerschaft wird in einem feierlichen Akt und mit einer weihervollen Vereidigung auf die deutsche Volksgemeinschaft, das Deutsche Reich und seinen Führer verliehen und wird Unwürdigen oder Staatsfeinden abgesprochen werden. [...] Für den nationalsozialistischen Staat sind die Staatsbürger nicht nur die Summe der mehr oder weniger zufällig in den Reichsgrenzen lebenden Einwohner, sie sind vielmehr die *Träger des Staatsgedankens*. Daher muß die Verleihung des Staatsbürgerrechts an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, unter denen, unseren Grundsätzen entsprechend, sich auch die Bedingung der rassischen Zugehörigkeit zum deutschen Volk befinden wird.“ – Diese Konzeption, die bereits unverkennbar auf das Nürnberger *ReichsbürgerG* vom 15. 9. 35 (RGBl. I S. 1146) hinweist, mündete nach dessen Erlaß in den Entwurf eines „Gesetzes über den Reichsbürgerbrief“ (hierzu s. Folgeband, Dok. vom 16.1. und 10. 12. 36), der aber der Ablehnung durch Hitler verfiel und 1937 endgültig zugunsten bloßer DVOn zum ReichsbürgerG aufgegeben wurde.

⁵ Das Gesetz wurde, ohne daß ein Ressort noch Einsprüche oder Änderungswünsche angemeldet hätte, von Hitler am 15. 5. 35 ausgefertigt (RGBl. I S. 593).

Zitierhinweis

Nr. 140 Vertrauliche Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes. 15. April 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d140>